

통 보

제 목 허가시설 안전관리규정 심사 업무 처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 고압가스안전관리법(이하 ‘고법’ 이라 한다.) 제11조 및 액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 ‘액법’ 이라 한다.) 제31조에 따라 안전관리규정에 대한 심사를 수행하고 있으며 이에 따라 ○○○○지사에서는 감사대상 기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 38개의 허가시설에 대한 안전관리규정 심사를 수행하였다.

[표 1] ○○○○지사 안전관리규정심사 현황

(단위 : 건)

구분	고압가스					LP가스				계
	저장	제조	충전	판매	냉동 제조	저장	충전	판매	집단 공급	
건수	6	-	1	17	10	-	-	3	1	38

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 허가시설 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고법 제11조와 액법 제31조에서는 사업자 등이 그 사업의 개시 또는 가스 시설의 사용에 앞서 그 시설의 안전 유지에 관한 사항을 안전관리규정으로 정하고 허가관청 등에 제출하도록 하고 있으며, 이때 그 사업자의 안전관리규정에 대한 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하도록 규정하고 있다.

이에, 공사는 법령에 따른 “한국가스안전공사의 의견서”를 안전관리규정 심사를 거쳐 심사 결과를 포함한 문서로 발급하고 있으며, 심사업무를 체계적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 세부절차 및 심사기준 등을 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침(이하 “지침”이라 한다)」으로 정하여 운영하고 있다.

또한, 사업자들이 안전관리규정을 정함에 있어 필수사항의 누락을 방지하고 일정 형식의 표준화를 이루고자 안전관리규정 표준모델을 마련하였으며 이를 사업자 등에게 안내하여 안전관리규정 제·개정 시 활용할 수 있도록 지원하고 있다.

따라서, 안전관리규정을 심사하는 자는 사업자가 제출한 안전관리규정에 대하여 지침의 심사기준 및 처리절차에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사하고, 필요한 경우 서류의 보완 등을 요청하여 최종적으로 적합하게 작성됨이 인정될 때 심사 결과를 “적합”으로 처리하여야 한다.

(2000-3) 안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침

제4조 【심사기준·방법 및 결과처리】 안전관리규정 심사기준, 심사방법 및 결과처리 등은 다음과 같이 한다.

① 심사방법은 다음 각호와 같다.

1. 공사는 필요한 경우 안전관리규정의 작성에 참여한 자의 참석을 사업자에게 요청할 수 있다.
2. 공사는 필요한 경우 서류의 보완, 추가서류 및 도면 등의 제출을 사업자에게 요청할 수 있다.

이 경우 서류보완 등의 기간은 심사기간에 포함되지 아니한다.

3~4 <생략>

② 안전관리규정(안)이 안전관리규정의 작성기준에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사한다.

③ 심사결과처리는 다음의 각호와 같이 한다.

1. <생략>.
2. 공사는 심사를 실시하고 제1호의 규정에 의하여 날인 표시한 안전관리규정(안) 2부와 심사 결과 1부를 당해 사업자에게 문서로 교부하여야 한다.

④ <이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사에서 감사기간동안 실시한 안전관리규정심사 적정 여부를 검토한 결과, 사업자가 제출한 안전관리규정 상에 (유형 ①) 종사자의 교육 및 훈련은 안전관리책임자가 실시하여야 함에도 조직도에 안전관리책임자가 아닌 자가 교육훈련 담당으로 지정되어 있는 사례(2건), (유형 ②) 규정위반 행위자에 대한 처분규정을 사업장에 맞게 작성해야 함에도 표준모델의 문구 그대로 작성한 사례(4건) 등 아래 [표 2]와 같이 총 4건의 안전관리규정이 심사기준을 만족하지 못함에도 심사 결과를 “적합” 으로 처리하였다.

[표 2] ○○○○지사 안전관리규정심사 부적정 내용

연번	허가구분	업소명 (업소번호)	심사일자 (접수번호)	부적정 내용
1	일반저장	“A” (02536729-0001)	2023.07.17. (2023-1234396)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
2	일반저장	“B” (02544803-0001)	2023.02.24. (2023-0226913)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
3	일반저장	“C” (02513403-0001)	2024.02.29. (2024-1563362)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
4	집단공급	“D” (02513403-0001)	2023.07.03. (2023-1119485)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
[비 고] 1. 부적정 유형 ① : 안전관리규정 표준모델 제6조 (안전관리조직) 및 제7조 (안전관리자별 직무) 관련 2. 부적정 유형 ② : 안전관리규정 표준모델 제32조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치) 관련				

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 안전관리규정심사 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표 2]의 사업자에게 안전관리규정을 개정하도록 안내하시고, 차후 안전관리규정 심사 업무처리가 부적정하게 처리되는 사례가 발생되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)